



**P U T U S A N**

Nomor. 159 /Pid.Sus/2013/PN.Soe.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MAXI MUS TUALAKA alias MAXI ;  
Tempat lahir : Sahan.  
U m u r/tanggal lahir : 33 tahun / 12 Maret 1980.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Niufana, RT.08/RW.01 Dusun 2 Desa  
Sahan, Kec. Nunkolo, Kab.Timor Tengah  
Selatan.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Tani.  
Pendidikan : SD (Tamat).

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 11 September 2013 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/02/IX/2013/ Sek. Atun Sel tertanggal 11 September 2013. -----

Telah ditahan dengan Penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik, tanggal 12 september 2013, No. Pol. : SPRIN-HAN/02/ IX/2013/Sek.Atun Sel, sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2013 ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 23 September 2013, No. B-33/P.3.11/Euh.1/09/2013, sejak tanggal 02 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2013 ;  
-----
3. Penuntut Umum tanggal 06 Nopember 2013 No. PRINT-54/P.3.11/Euh.2/10/2013 sejak tanggal 06 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2013 ;  
-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Soe, tanggal 20 Nopember 2013 No. 159/Pid Sus/2013/PN.Soe, sejak tanggal 20 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013 ;  
-----
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe, 13 Desember 2013, No. 159/Pid. Sus/2013/PN. Soe, sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Februari 2014 ;  
-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe tanggal 20 Nopember 2013 No. 159/Pid. Sus/2013/PN.Soe tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
  2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe tanggal 20 Nopember 2013 No. 159/Pid.Sus/2013/PN. Soe tentang penetapan hari sidang ;
  3. Berkas perkara atas nama terdakwa MAXIMUS TUALAKA alias MAXI beserta seluruh lampirannya ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Maxi Mus Tualaka alias Maxi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Maxi Mus Tualaka alias Maxi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di kurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon keringanan Hukuman ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Nopember 2013 No PDM- 55/SOE/Euh.1/11/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Maxi Mus Tualaka alias Maxi pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di hari Senin tanggal 09 September 2013 bertempat di rumah terdakwa di Niufana, RT.08/RW.01 Dusun 2 Desa Sahan, Kec. Nunkolo, Kab.Timor Tengah Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modesta Nifu yang adalah isterinya yang syah berdasarkan Kutipan Akta perkawinan No. 193/PKW/WNI/PLB.ANS/2007 tanggal 05 Maret 2009 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Surat Perkawinan Nomor : 200/SP/PSPO/11/ tahun 2007 tanggal 23 November 2007 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Kupang.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekitar pukul 13.00 wita ketika korban sedang berada dalam kamar dan sedang menulis Nomor telepon adik terdakwa yang bernama Merri, terdakwa masuk kedalam kamar dan bertanya kepada korban bahwa "kau tulis apa ?" saat itu korban menjawab bahwa ia sedang menulis Nomor telepon Merri (adik terdakwa) namun terdakwa tidak percaya dan berupaya merebut kertas yang dipergunakan korban untuk menulis nomor telepon tersebut dengan cara memegang tangan korban dan mencoba merebut kertas tersebut, akan tetapi karena terdakwa tidak berhasil merampas kertas tersebut maka terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan terkepal yang mengenai tangan, kepala juga menjambak rambut korban dan memutar-mutar kepala korban hingga korban pusing, Selanjutnya karena sudah pusing maka korban memberikan kertas yang tadi ditulisi dengan nomor telepon tersebut kepada terdakwa sambil mengatakan "lihat ini Merri punya nomor" kemudian korban pergi meninggalkan terdakwa. Melihat korban pergi meninggalkannya, terdakwa berkata pada korban bahwa Kamu pigi mau lapor di siapa saja.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami Bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri yang meliputi daerah seluas 3 cm x 3 cm disertai nyeri tekan ; luka lecet pada ruas ketiga jari telunjuk tangan kanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk garis lurus sepanjang 1,5 cm di sertai bengkak yang meliputi darah seluas 2 cm x 2 cm di sertai nyeri tekan. Sesuai dengan hasil pemeriksaan luar dari Visum Et Repertum Nomor : VER. 07.01.1/360/IX/2013 tanggal 11 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Diana A. Banunaek Dokter Umum pada Puskesmas Oinlasi.

Perbuatan terdakwa Maxi Mus Tualaka alias Maxi diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Modesta Nifu.

Menerangkan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah suaminya.
- Bahwa saksi dan terdakwa menikah pada tanggal 21 Oktober 2006 di Gereja Katolik Santo Rafael Sahan.
- Bahwa dari perkawinannya dengan terdakwa di karuniai 3 orang anak.
- Bahwa saksi tahu terdakwa yang adalah suaminya tersebut dihadapkan kepersidangan karena memukuli saksi pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Niufana, RT.08/RW.01 Dusun 2 Desa Sahan, Kec. Nunkolo, Kab.Timor Tengah Selatan.
- Bahwa terdakwa sudah sering melakukan kekerasan terhap saksi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menganiaya saksi dengan cara memukul saksi dengan menggunakan tangan terkepal yang mengenai tangan, kepala juga menjambak rambut saksi dan memutar-mutar kepala saksi hingga saksi pusing, kemudian saksi pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa tentang peristiwanya dapat saksi ceritakan bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekitar pukul 13.00 wita ketika saksi sedang berada dalam kamar dan sedang menulis Nomor telepon adik terdakwa yang bernama Merri, terdakwa masuk kedalam kamar dan bertanya kepada saksi bahwa "kau tulis apa ?" saat itu saksi menjawab bahwa ia sedang menulis Nomor telepon Merri (adik terdakwa) namun terdakwa tidak percaya dan berupaya merebut kertas yang dipergunakan saksi untuk menulis nomor telepon tersebut dengan cara memegang tangan saksi dan mencoba merebut kertas tersebut, akan tetapi karena terdakwa tidak berhasil merampas kertas tersebut maka terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan terkepal yang mengenai tangan, kepala juga menjambak rambut saksi dan memutar-mutar kepala saksi hingga saksi pusing, Selanjutnya karena sudah pusing maka saksi memberikan kertas yang tadi ditulisi dengan nomor telepon tersebut kepada terdakwa sambil mengatakan "lihat ini Merri punya nomor" kemudian saksi pergi meninggalkan terdakwa. Melihat saksi pergi meninggalkannya, terdakwa berkata pada saksi bahwa Kamu pigi mau lapor di siapa saja.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami Bengkok pada kepala bagian belakang sebelah kiri ; luka lecet pada ruas ketiga jari telunjuk tangan kanan membentuk garis lurus.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

## 2. Maria Resti Angela Tualaka.

Memberikan keterangan di persidangan tanpa sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga yaitu terdakwa adalah ayah saksi.
- Bahwa benar saksi tahu terdakwa dihadapkan kepersidangan karena memukul isterinya yang bernama Modesta Nifu pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Dalam rumah mereka yang beralamat di Niufana, RT.08/RW.01 Dusun 2 Desa Sahan, Kec. Nunkolo, Kab.Timor Tengah Selatan.
- Bahwa setahu saksi antara terdakwa dengan Modesta Nifu sudah menikah secara Pemerintahan dan Gereja pada tanggal 21 Oktober 2006 di Gereja Katolik Santo Rafael Sahan dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Modesta Nifu tersebut saksi melihatnya secara langsung.
- Bahwa yang saksi lihat terdakwa hanya menggunakan tangan saja saat menganiaya Modesta Nifu
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Modesta Nifu dengan cara : memukul Modesta Nifu dengan menggunakan tangan kiri yang di kepala mengena pada bagian punggung tangan kanan, punggung tangan kiri, dan mengena pada bagian kepala Modesta Nifu berulang-ulang kali.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat Modesta Nifu mengalami luka dan berdarah pada punggung jari tangan kanan, kepala sebelah kiri mengalami bengkak, dan pada saat itu, Modesta Nifu menangis dan menjerit kesakitan.
- Bahwa tentang kejadian yang saksi lihat dapat saksi ceritakan bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2013 Sekitar pukul 13.00 wita, bertempat Di Dalam Rumah Rumah terdakwa, di Niuf ana, Rt 08, Rw 04, Dusun 2, Desa Sahan, Kec. Nunkolo, Kab. TTS ketika saksi sedang duduk bersama dengan Modesta Nifu dan pada saat itu Modesta Nifu sedang menulis, dan tidak lama kemudian terdakwa datang dan langsung bertanya kepada Modesta Nifu dengan mengatakan : KAU ADA TULIS APA, setelah itu Modesta Nifu menjawab : SAYA TULIS MERI PUNYA NOMOR HP, setelah itu terdakwa langsung merampas kertas yang sementara Modesta Nifu pegang, setelah itu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Modesta Nifu dengan cara : memukul Modesta Nifu dengan menggunakan tangan kiri yag di kepal mengena pada bagian punggung tangan kanan punggung tangan kiri dan pada bagian kepala Modesta Nifu berulang-ulang kali serta menjambak rambut Modesta Nifu dengan kuat dengan menggunakan tangan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga terdakwa memukul Modesta Nifu.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan benar.

### 3. Wilibrordus Tualaka.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memberikan keterangan di persidangan tanpa sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga yaitu terdakwa adalah ayah saksi.
- Bahwa saksi tahu terdakwa dihadapkan kepersidangan karena memukuli isterinya yang bernama Modesta Nifu pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Dalam rumah mereka yang beralamat di Niufana, RT.08/RW.01 Dusun 2 Desa Sahan, Kec. Nunkolo, Kab.Timor Tengah Selatan.
- Bahwa setahu saksi antara terdakwa dengan Modesta Nifu sudah menikah secara Pemerintahan dan Gereja pada tanggal 21 Oktober 2006 di Gereja Katolik Santo Rafael Sahan dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Modesta Nifu tersebut saksi tidak melihatnya secara langsung karena saksi sedang bersekolah di Oinlasi.
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena diceritakan langsung oleh Modesta Nifu yang adalah ibu saksi bahwa ia dipukul oleh terdakwa yang adalah ayah saksi dengan menggunakan tangan kiri yang di kepal mengena pada bagian punggung tangan kanan, punggung tangan kiri, dan mengena pada bagian kepala Modesta Nifu berulang-ulang kali.
- Bahwa yang saksi lihat setelah kejadiannya tersebut Modesta Nifu mengalami luka dan berdarah pada punggung jari tangan kanan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala sebelah kiri mengalami bengkok, dan pada saat itu, Modesta Nifu menangis kesakitan.

- Bahwa tentang kejadian sebagaimana di ceritakan oleh Modesta Nifu kepada saksi bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2013 Sekitar pukul 13.00 wita, bertempat Di Dalam Rumah Rumah terdakwa, di Niuf ana, Rt 08, Rw 04, Dusun 2, Desa Sahan, Kec. Nunkolo, Kab. TTS ketika Modesta Nifu sedang duduk bersama adik saksi yang bernama Maria Resti Angela Tualaka dan saat itu Modesta Nifu sedang menulis, dan tidak lama kemudian terdakwa datang dan langsung bertanya kepada Modesta Nifu dengan mengatakan : kau ada tulis apa, setelah itu Modesta Nifu menjawab : saya tulis meri punya nomor hp, setelah itu terdakwa langsung merampas kertas yang sementara Modesta Nifu pegang, setelah itu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Modesta Nifu dengan cara : memukul Modesta Nifu dengan menggunakan tangan kiri yag di kepala mengena pada bagian punggung tangan kanan punggung tangan kiri dan pada bagian kepala Modesta Nifu berulang-ulang kali serta menjambak rambut Modesta Nifu dengan kuat dengan menggunakan tangan terdakwa.

- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga terdakwa memukul Modesta Nifu.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Dalam rumah mereka yang beralamat di Niufana, RT.08/RW.01 Dusun 2 Desa Sahan, Kec. Nunkolo, Kab.Timor Tengah Selatan telah memukul isterinya yang bernama Modesta Nifu.
- Bahwa korban Modesta Nifu adalah isteri terdakwa
- Bahwa terdakwa dan Modesta Nifu menikah pada tanggal 21 Oktober 2006 di Gereja Katholik Santo Rafael Sahan.
- Bahwa dari perkawinannya dengan korban mereka telah mempunyai 3 orang anak.
- Bahwa terdakwa menganiaya Modesta Nifu dengan cara memukul Modesta Nifu dengan menggunakan tangan terkepal yang mengenai tangan, kepala juga menjambak rambut Modesta Nifu dan memutar-mutar kepala Modesta Nifu hingga Modesta Nifu pusing, kemudian Modesta Nifu pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa tentang peristiwanya dapat terdakwa ceritakan bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekitar pukul 13.00 wita ketika Modesta Nifu sedang berada dalam kamar dan sedang menulis sesuatu terdakwa masuk ke kamar dan bertanya kepada Modesta Nifu bahwa "kau tulis apa ?" saat itu Modesta Nifu dan dijawab oleh Modesta Nifu bahwa : "buat apa lu mau tau disitu", setelah itu karena penasaran terdakwa bertanya lagi "tulis apa itu", dan Modesta Nifu tetap menjawab bahwa "buat apa lu mau tau disitu" dan terdakwa terus bertanya kepada terdakwa sampai sekitar 5 kali tetapi modesta Nifu tetap menjawab yang sama bahkan mengambil kertas tersebut dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung dimasukan kedalam mulut, sehingga terdakwa marah dan langsung memukul Modesta Nifu dengan kuat menggunakan tangan kiri sebanyak 2 kali mengena pada bagian tangan kanan korban. setelah terdakwa memukulnya maka Modesta Nifu langsung mengeluarkan kertas tersebut dari mulutnya dan menjukan kepada terdakwa dan sambil mengatakan "ini meri punya saja lu bisa pukul saya", setelah itu Modesta Nifu langsung keluar dari dalam Rumah dan langsung jalan meninggalkan terdakwa. .

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut terdakwa melihat Modesta Nifu mengalami Bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri ; luka lecet pada ruas ketiga jari telunjuk tangan kanan membentuk garis lurus
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal telah melakukan kekerasan terhadap korban yang adalah isterinya.
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan meminta kesempatan untuk menjadi suami dan ayah yang baik.

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekitar pukul 13.00 wita ketika korban sedang berada dalam kamar dan sedang menulis Nomor



telepon adik terdakwa yang bernama Merri, terdakwa masuk kedalam kamar dan bertanya kepada korban bahwa "kau tulis apa ?" ;

- Bahwa benar saat itu korban menjawab bahwa ia sedang menulis Nomor telepon Merri (adik terdakwa) namun terdakwa tidak percaya dan berupaya merebut kertas yang dipergunakan korban untuk menulis nomor telepon tersebut dengan cara memegang tangan korban dan mencoba merebut kertas tersebut ;

- Bahwa Benar karena terdakwa tidak berhasil merampas kertas tersebut maka terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan terkepal yang mengenai tangan, kepala juga menjambak rambut korban dan memutar-mutar kepala korban hingga korban pusing ;

- Bahwa Benar karena sudah pusing maka korban memberikan kertas yang tadi ditulisi dengan nomor telpon tersebut kepada terdakwa sambil mengatakan "lihat ini Merri punya nomor" ;

- Bahwa Benar kemudian korban pergi meninggalkan terdakwa. Melihat korban pergi meninggalkannya, terdakwa berkata pada korban bahwa Kamu pigi mau lapor di siapa saja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sehingga akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dakwaan tersebut, yaitu pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 , yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa;
- Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

### Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya MAXI MUS TUALAKA alias MAXI sebagai terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa terdakwa MAXI MUS TUALAKA alias MAXI sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

### Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik dalam pasal 5 huruf a UU RI Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekitar pukul 13.00 wita ketika korban sedang berada dalam kamar dan sedang menulis Nomor telepon adik terdakwa yang bernama Merri, terdakwa masuk kedalam kamar dan bertanya kepada korban bahwa "kau tulis apa ?" saat itu korban menjawab bahwa ia sedang menulis Nomor telepon Merri (adik terdakwa) namun terdakwa tidak percaya dan berupaya merebut kertas yang dipergunakan korban untuk menulis nomor telepon tersebut dengan cara memegang tangan korban dan mencoba merebut kertas tersebut, akan tetapi karena terdakwa tidak berhasil merampas kertas tersebut maka terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan terkepal yang mengenai tangan, kepala juga menjambak rambut korban dan memutar-mutar kepala korban hingga korban pusing, Selanjutnya karena sudah pusing maka korban memberikan kertas yang tadi ditulisi dengan nomor telepon tersebut kepada terdakwa sambil mengatakan "lihat ini Merri punya nomor" kemudian korban pergi meninggalkan terdakwa. Melihat korban pergi meninggalkannya, terdakwa berkata pada korban bahwa Kamu pigi mau lapor di siapa saja

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami Bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri yang meliputi daerah seluas 3 cm x 3 cm disertai nyeri tekan ; luka lecet pada ruas ketiga jari telunjuk tangan kanan membentuk garis lurus sepanjang 1,5 cm di sertai bengkak yang meliputi darah seluas 2 cm x 2 cm di sertai nyeri tekan. Sesuai dengan hasil pemeriksaan luar dari Visum Et Repertum Nomor : VER. 07.01.1/360/IX/2013 tanggal 11 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Diana A. Banunaek Dokter Umum pada Puskesmas Oinlasi. ;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dalam perkara ini, terdakwa adalah suami dari saksi Korban, mereka menikah secara sah dan sesuai dengan Surat Perkawinan yang terlampir dalam berkas BAP Kepolisian no 200/SP/PSPO/11 Tahun 2007, karena itu perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk dalam lingkup keluarga (rumah tangga), sehingga menurut Majelis unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa melakukan perbuatannya hanya karena masalah sepele ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa dan Korban sudah aling memaafkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo. Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang undang Nomor 8 tahun 2004 dan Undang-undang No.2 tahun 1986 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa MAXI MUS TUALAKA alias MAXI., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada Hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 oleh IROS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERU SH., M.H. sebagai Hakim Ketua, NGGULI L. M. AWANG, S.H. dan MADE ASTINA DWIPAYANA S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim anggota yang sama, dibantu oleh STEFANUS LEO, selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh GERSON A. SAUDILA. S.H. selaku Penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Soe serta Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(NGGULI L. M. AWANG, S.H.)

(IROS BERU SH., M.H)

(MADE ASTINA DWIPAYANA S.H., M.H.)

Panitera Pengganti,

(STEFANUS LEO)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)